SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2934123 - MG (2025/0170075-1)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
EMBARGANTE	:	VICTOR DANIEL FERNANDES SILVA
ADVOGADOS	:	ANDRÉ LUIZ CARDOSO SPYER - MG100823
		RUAN FELIPE BARBOSA DOS SANTOS - MG183959
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO SEM VÍCIO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgado por mero inconformismo.
2. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa, como maus antecedentes, de condenações definitivas por fatos anteriores que não gerem reincidência.
3. A integração do julgado por prequestionamento pressupõe a identificação de vício, não sendo possível utilizá-la como atalho para debate abstrato de tese constitucional.
4. No caso, não há contradição interna, pois o acórdão enfrentou diretamente a tese e assentou a possibilidade de considerar condenação por fato anterior, ainda que com trânsito posterior, como maus antecedentes. A pretensão de revisão do entendimento configura rediscussão do mérito.
5. A alegação de omissão não procede, porque o acórdão analisou de modo suficiente a matéria e afastou, por consequência lógica, o reconhecimento do tráfico privilegiado, mantida a valoração negativa dos antecedentes.
6. Ausente vício, o pedido de prequestionamento não pode ser acolhido.
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA60774641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 00:52:50 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 09/10/2026 14:33:39
Código de Controle do Documento: 50b324d0-14a9-4d97-a143-59881dd0d315

Trata-se de embargos de declaração opostos por **Victor Daniel Fernandes Silva** ao acórdão de fls. 757/759, assim ementado:

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICADA.
>
> Agravo regimental improvido.

Sustenta o embargante contradição, afirmando que a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição) e o art. 59 do Código Penal impedem valorar, como maus antecedentes, condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado ocorreu após a data do crime destes autos.

Aduz que a sanção deve retratar a situação existente na data do crime e não pode sofrer influência retroativa de situações jurídicas posteriores, citando voto no *Habeas Corpus* n. 135.400/SP, o Recurso Extraordinário n. 591.054 e a Súmula 444 desta Corte.

Argumenta que, afastados os maus antecedentes, estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado, devendo incidir a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento do art. 5º, LVII, da Constituição.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para prover o agravo regimental e o recurso especial, afastando a valoração negativa dos antecedentes e aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado; subsidiariamente, o prequestionamento constitucional.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal: *aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão*.

Documento eletrônico VDA60774641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 00:52:50 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 09/10/2026 14:33:39
Código de Controle do Documento: 50b324d0-14a9-4d97-a143-59881dd0d315

No caso, a alegada contradição não se verifica no acórdão embargado. O julgado enfrentou expressamente a tese de que a condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime destes autos, poderia desabonar os antecedentes. Firmou que “a este título são consideradas as condenações definitivas por fatos anteriores que não gerem reincidência”, reputando “irretocável a valoração negativa afirmada pelo Tribunal de origem".

A insurgência cinge-se à discordância da orientação firmada, pretendendo reexaminar o mérito decidido e obter efeito modificativo. Nesse contexto, embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à alteração do resultado por mera inconformidade com a tese adotada. A jurisprudência desta Corte, expressamente mencionada no acórdão, alinha precedentes sobre a possibilidade de valorar como maus antecedentes condenações definitivas por fatos anteriores que não gerem reincidência: AgRg no RHC n. 7.788.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/11/2022; e AgRg no HC n. 733.090/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Sexta Turma, DJe 23/9/2022 (fls. 758/759).

A invocação do art. 5º, LVII, da Constituição, tal como transcrito nas peças – “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” – não revela contradição interna do acórdão, mas apenas inconformismo da parte com a interpretação aplicada. Trata-se de matéria já apreciada, sem omissão, obscuridade, ambiguidade ou erro material.

Por aplicação subsidiária do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a omissão também não se configura. O acórdão abordou o tema de modo suficiente e fundamentado. A pretensão de reconhecer o tráfico privilegiado é consequência do afastamento dos maus antecedentes e, uma vez mantida a valoração negativa, resta inviável, como consignado no acórdão embargado.

Quanto ao prequestionamento, ausente vício apto a ensejar integração, não há espaço para acolhimento dos embargos com tal finalidade.

Em conclusão, os embargos configuram mera rediscussão do mérito da decisão colegiada, sem vício sanável nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, **rejeito** os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA60774641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/10/2026 às 00:52:50 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 09/10/2026 14:33:39
Código de Controle do Documento: 50b324d0-14a9-4d97-a143-59881dd0d315